

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/732/25

### הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה להשכלה גבוהה" יבוא:
- "הסוכנות" – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה לפי החלטת הממשלה מס' 2190 מיום כ"ח באב התשס"ז (12 באוגוסט 2007);
2. אחרי סעיף 2ג לחוק העיקרי יבוא:
- עד 22
- "סמכויות הסוכנות 22. (א) עורך המכרז רשאי להתייעץ עם הסוכנות לעניין שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים. (ב) הסוכנות רשאית לפנות לעורך המכרז בשאלות הבהרה; עורך המכרז ישיב לשאלות הסוכנות בתוך 14 ימים ממועד פנייתה. (ג) עורך המכרז יעביר לסוכנות נתונים אודות מכרזים שפרסם ויצין את גודל העסק שזכה בכל אחד מהמכרזים, לרבות מכרזי מסגרת; לעניין זה, "מכרז מסגרת" – מכרז פומבי שבו נבחר יותר ממציע אחד, ועל פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמים עם כל מציע שנבחר לשם הזמנת טובין, עבודה או שירותים.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ב, עמ' 144.

(ד) הסוכנות תעקוב אחר שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים.

נציבות פניות 2ה. (א) הסוכנות תשמש נציבות פניות לעסקים לעסקים קטנים ובינוניים זעירים, קטנים ובינוניים בכל הנוגע למכרזים, ובלבד שלא הוגשה עתירה לגבי נושא הפנייה.

(ב) סברה הסוכנות כי פעולה שנתקבלה לגביה פנייה לפי סעיף קטן (א) מכבידה יתר על המידה על עסקים זעירים, קטנים ובינוניים, רשאית היא –

(1) להעביר את הפנייה לבחינת הגורם המוסמך באותו תחום, אם הסכים לכך הפונה;

(2) להמליץ לגורם המוסמך לקבוע את תנאי המכרז ועל דרכי פעולה חלופיות לטיפול בהתייחס לפעולה נושא הפנייה.

זכות התערבות 12ו. בתובענות בשל הפרת הוראות סעיפים 22 ו-2ה רשאי בית המשפט לתת לסוכנות להשמיע את דברה בדרך שיורה.

תקנות לעניין שילוב 2ז. (א) שר הכלכלה והתעשייה, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את מספר העובדים ואת מחזור העסקאות השנתי הקבועים בהגדרות "עסק זעיר", "עסק קטן", ו"עסק בינוני", לעניין סוגי עסקים כפי שיקבע בדרך האמורה; תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו בהתחשב באסדרה ובכשלי שוק בתחום הידע ובתחום האשראי, המושפעים מגודלו של העסק.

(ב) שר הכלכלה והתעשייה רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים 22 ו-2ה.

## דברי הסבר

בישראל פועלים כיום כ-450 אלף עסקים המוגדרים כעסקים זעירים, קטנים ובינוניים. מגזר זה מהווה למעלה מ-99% מהעסקים בישראל ומעסיק כ-55% מהעובדים במשק. לפיכך, מצבו של מגזר

עסקים זה משפיע בצורה מהותית על כלל הפרמטרים הכלכליים במדינה.

פעילותם של עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בישראל מאופיינת בחסמים רבים במגוון תחומים הנוגעים ישירות לפעילות היומיומית, לשרידות העסק, להתפתחותו ולמיצוי הפוטנציאל שלו, כמו גם לפתיחת עסקים חדשים.

העסקים הזעירים, הקטנים, והבינוניים כמעט ואינם משולבים במכרזים ציבוריים, על אף ההתייחסויות השונות לנושא השילוב, וההחלטות הקודמות בעניין.

בנוסף לכך, על אף שמשרדי הממשלה שמים דגש על קידום עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים, שאר המגזר הציבורי, ובכלל זה השלטון המקומי והגופים הציבוריים, אינם מייחסים חשיבות רבה לקידום המגזר העסקי, ואינם מתעדפים אותו כחלק מסולם עדיפויותיהם. הצעת חוק זו נועדה להבטיח נגישות של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים למכרזים במערכת הממשלתית, בהתאם לעקרונות התאמת הרגולציה ליכולות העסקים הקטנים והבינוניים הנהוגים במדינות ה-OECD.

מטרת הצעת החוק היא לקדם את שילובו של מגזר העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים במכרזים ולשפר את תנאי עשיית העסקים והיזמות בישראל, כדי לייצר צמיחה כלכלית מוגברת במשק הישראלי ומקומות עבודה חדשים במשק הישראלי.

מוצע לתת לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה לפי החלטת הממשלה מס' 2190 מיום כ"ח באב התשס"ז (12 באוגוסט 2007) (להלן – הסוכנות), סמכויות בנוגע לשילובם של העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים במכרזים ציבוריים, לרבות ייעוץ להתאמת מכרזים לעסקים אלו, ביצוע פנייה לעורך המכרז וכן איסוף נתונים אודות שילוב העסקים במכרזים.

כמו כן, מוצע כי הסוכנות תשמש כנציבות פניות לעסקים קטנים ובינוניים וכן תוכל לשמש כידיד בית משפט בתובענות רלוונטיות.

הצעת החוק מבקשת לסייע למשק הישראלי בכלל, ולעסקים פוטנציאליים שיוכלו להגשים את עצמם באמצעות מכרזים אלה בפרט.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2357).

הצעת החוק זהה לפ/24/2357 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)